Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A)

Subtópico 5 de 7

exceções | prazos e tempo | condições e hipóteses | legitimados | pontos-chave e vedações | ⚖ ADI no STF

CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO PROCESSO JUDICIAL

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

> **§ 1º** A representação, que será **escrita ou reduzida a termo e assinada**, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.

> **§ 2º** A autoridade administrativa **rejeitará a representação**, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição **não impede a representação ao Ministério Público**, nos termos do art. 22 desta lei.

> **§ 3º** Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a **imediata apuração dos fatos**, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente.

Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.

> **Parágrafo único.** O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de **indisponibilidade de bens** dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

> **§ 1º-A** O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado **independentemente da representação** de que trata o art. 7º desta Lei.

> **§ 2º** Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado **no exterior**, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

> **§ 3º** O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. ⚖ ADI 7156

> **§ 4º** A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, **não podendo a urgência ser presumida**. ⚖ ADI 7156

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis **não poderá superar o montante indicado na petição inicial** como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.

§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua **substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial**, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

§ 7º A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, **no que for cabível**, o regime da **tutela provisória de urgência** da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá **agravo de instrumento**, nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem **exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário**, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. ADI 7156

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá **priorizar** veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, **vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos**.

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei.

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o **procedimento comum** previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, salvo o disposto nesta Lei. ADI 7042, 7043

§ 4º-A A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o **foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada**.

§ 5º A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo **prevenirá a competência do juízo** para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I – deverá **individualizar a conduta do réu** e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II – será instruída com documentos ou justificação que contenham **indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado** ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

§ 6º-A O **Ministério Público** poderá requerer as **tutelas provisórias** adequadas e necessárias, nos termos dos arts. 294 a 310 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. ⚖ ADI 7042, 7043

§ 6º-B A petição inicial será **rejeitada** nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, bem como **quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado**.

§ 7º **Se a petição inicial estiver em devida forma**, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no **prazo comum de 30 dias**, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

§ 9º-A Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação caberá **agravo de instrumento**.

§ 10-A. **Havendo a possibilidade de solução consensual**, poderão as partes requerer ao juiz a **interrupção do prazo para a contestação**, **por prazo não superior a 90 dias**.

§ 10-B. Oferecida a contestação e, **se for o caso**, ouvido o autor, o juiz:

I – procederá ao **julgamento conforme o estado do processo**, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade;

II – poderá **desmembrar o litisconsórcio**, com vistas a otimizar a instrução processual.

§ 10-C. **Após a réplica do Ministério Público**, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a **tipificação** do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe **vedado modificar o fato principal e a capitulação legal** apresentada pelo autor. ⚖ ADI 7042, 7043, 7236, 7156

§ 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado **apenas um tipo** dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei. ⚖ ADI 7236, 7156

§ 10-E. **Proferida a decisão referida no § 10-C deste artigo**, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir.

§ 10-F. Será **nula** a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que:

I – condenar o requerido por **tipo diverso** daquele definido na petição inicial; ⚖ ADI 7236, 7156

II – condenar o requerido **sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas**.

§ 11. **Em qualquer momento do processo**, **verificada a inexistência do ato de improbidade**, o juiz julgará a demanda **improcedente**.

§ 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a **pessoa jurídica interessada** será intimada para, **caso queira**, intervir no processo. ⚖ ADI 7042, 7043

§ 15. **Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica**, serão observadas as regras previstas nos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

§ 16. **A qualquer momento**, **se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda**, poderá, em decisão motivada, **converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública**, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

§ 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá **agravo de instrumento**.

> **§ 18.** Ao réu será assegurado o direito de ser **interrogado** sobre os fatos de que trata a ação, e a sua **recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão**.

> **§ 19.** Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:
>
> I – a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia;
>
> II – a imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015; ⚖ ADI 7156
>
> III – o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros de Ministérios Públicos distintos;
>
> IV – o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito.

> **§ 20.** A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público **ficará obrigada a defendê-lo judicialmente**, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado. ⚖ ADI 7042, 7043

> **§ 21.** Das decisões interlocutórias caberá **agravo de instrumento**, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação.

Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar **acordo de não persecução civil**, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: ⚖ ADI 7042, 7043

I – o **integral ressarcimento do dano**;

II – a **reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida**, ainda que oriunda de agentes privados.

> **§ 1º** A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá, **cumulativamente**:
>
> I – da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação;
>
> II – de aprovação, no prazo de até 60 dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação;
>
> III – de homologação judicial, **independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento** da ação de improbidade administrativa.

> **§ 2º Em qualquer caso**, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso.

> **§ 3º** Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a **oitiva do Tribunal de Contas competente**, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 dias. ⚖ ADI 7236, 7156

> **§ 4º** O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória.

> **§ 5º** As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor. ⚖ ADI 7042, 7043

> **§ 6º** O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, **se for o caso**, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas.

> **§ 7º** **Em caso de descumprimento do acordo** a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará **impedido de celebrar novo acordo** **pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento**. ⚖ ADI 7042, 7043

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015:

I – indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, que **não podem ser presumidos**;

II – considerar as **consequências práticas da decisão**, **sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos**;

III – considerar os **obstáculos e as dificuldades reais do gestor** e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente;

IV – considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa:

a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida;

c) a extensão do dano causado;

d) o proveito patrimonial obtido pelo agente;

e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva;

g) os antecedentes do agente;

V – considerar na aplicação das sanções a **dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas** ao agente;

VI – considerar, na fixação das penas relativamente ao **terceiro**, **quando for o caso**, a sua atuação específica, **não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas**;

VII – indicar, na apuração da ofensa a princípios, **critérios objetivos** que justifiquem a imposição da sanção.

> **§ 1º** A **ilegalidade sem a presença de dolo** que a qualifique **não configura ato de improbidade**.

> **§ 2º** **Na hipótese de litisconsórcio passivo**, a condenação ocorrerá **no limite da participação e dos benefícios diretos**, **vedada qualquer solidariedade**. ⚖ ADI 7156

> **§ 3º** **Não haverá remessa necessária** nas sentenças de que trata esta Lei.

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é **repressiva, de caráter sancionatório**, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e **não constitui ação civil**, **vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos**. ⚖ ADI 7156

> **Parágrafo único.** Ressalvado o disposto nesta Lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da **Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985**. ⚖ ADI 7156

Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º e 10 desta Lei condenará ao **ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos**, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

> **§ 1º** Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens.

> **§ 2º** Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o § 1º deste artigo no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada.

> **§ 3º** Para fins de apuração do valor do ressarcimento, **deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados**.

> **§ 4º** O juiz poderá autorizar o **parcelamento**, em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato.

Art. 18-A. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz **unificará eventuais sanções** aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte:

I – no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a **maior sanção aplicada, aumentada de 1/3, ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu**;

II – no caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz **somará as sanções**.

> **Parágrafo único.** As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20 anos.

Texto compilado sem trechos vetados nem anotações entre parênteses. Dispositivos revogados e vetados foram retirados, por isso há saltos na numeração (ex.: art. 11, incisos I, II, IX e X). ⚖ marca dispositivo questionado no STF: nas ADIs 7042 e 7043, o STF reconheceu a legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada para propor a ação e celebrar acordo de não persecução civil; nas ADIs 7236 e 7156, confira a situação atual do julgamento. Fonte: Planalto, texto compilado.